



CONTRAT DE PRESTATION D'AUDIT DE SÉCURITÉ (pentest)

Consultant: M. Jeremy Girard, IUT NICE
Address: 650 Rte des Colles, 06560 Valbonne, France.

 **+33 7 83 64 56 92**

Client: SambaApp, WebApp
Address: 456 Oak Avenue, Somewhereville, USA.

 **+1 50 56 44 55 04**

Article 1 : Objet et périmètre



1.1 Cible de l'audit :

- **Point d'entrée principal :** Adresse IP 172.18.0.3
- **Nature des tests :** Intrusion applicative (Web) et Infrastructure (Système).

1.2 Périmètre technique : Le périmètre d'audit couvre l'ensemble des composants accessibles depuis le point d'entrée susmentionné.

- **Inclusion des sous-domaines :** NON (sauf si demandé).
- **Inclusion des services hébergés :** OUI (Base de données, Services d'administration).

1.3 Architecture Identifiée (Cible) : L'audit portera spécifiquement sur l'environnement technique suivant :

- **Type de système :** Serveur Linux (Distribution type Debian/Ubuntu).
- **Serveur Web :** Apache HTTP Server.
- **Langage & Applicatif :** PHP (Stack LAMP).
- **Base de données :** MySQL / MariaDB.
- **Environnement spécifique :** Infrastructure conteneurisée (Type Docker).

Article 2 : Prix Et Modalités De Paiement



Les prestations seront facturées au tarif journalier de **950 euros HT** pour un maximum de **5 jours**. (Soit un budget total estimatif de 4 750 € HT).

- **Optionnel (Prime de succès)** : Un surplus de rémunération de **300 euros HT** sera appliqué pour chaque vulnérabilité critique identifiée et validée (Score CVSS supérieur à 9.0, permettant une compromission totale type "Root").

Les frais annexes (déplacement, hébergement, repas) nécessaires à l'exécution seront facturés en sus sur présentation des justificatifs (relevé de dépenses).

Paiement : Les sommes dues seront payées par chèque ou virement bancaire à **30 jours** calendaires après émission de la facture (date de réception du rapport final).

Article 3 : Durée Et Lieu D'exécution



- La prestation aura une durée effective de **20 jours ouvrés**.
- Elle débutera le **17/11/2025** et s'achèvera le **10/01/2026**.
- La prestation se déroulera principalement à distance depuis les locaux du Prestataire.
- Les tests d'intrusion seront effectués exclusivement depuis l'adresse IP source suivante, que le Client s'engage à autoriser sur ses dispositifs de sécurité (Whitelisting) : **172.17.0.1**.

Article 4 : Exécution De La Prestation Et Livrables



Le Prestataire s'engage à mener à bien la tâche précisée à l'article 1, conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière. Il procédera seul aux investigations techniques.

À l'issue de la prestation, le Prestataire remettra un rapport final détaillé. Ce document comprendra impérativement les éléments suivants :

- **L'objet du pentest** : rappel du périmètre et des cibles.
 - **La composition de l'objet du pentest** : inventaire technique des composants audités.
 - **L'adresse IP source et le système employés** : identification précise de la provenance des tests.
 - **La méthodologie employée** : description des phases d'audit (reconnaissance, exploitation, etc.).
 - **Les outils employés** : liste des logiciels de sécurité utilisés durant la mission.
 - **Les relevés et rapports d'outils** : journaux d'exécution et résultats bruts des scans effectués.
 - **Le détail des vulnérabilités** : inventaire complet des failles identifiées lors des tests.
 - **Préconisations et correctifs** : recommandations techniques et patches à appliquer pour sécuriser le système.
-

Article 5 : Calendrier De Livraison Et Début Des Travaux



Conformément aux dispositions relatives à la durée d'exécution du contrat :

- Le début de la prestation technique est fixé au **17/11/2025**.
 - La phase de tests d'intrusion se déroulera du **20/11/2026** au **05/01/2026** inclus.
 - Le rapport terminal sera achevé et livré au Client au plus tard le **15/01/2026**.
-

Article 6 : Obligation De Confidentialité



Le Prestataire s'engage à respecter les règles de confidentialité suivantes durant et après l'exécution de la mission :

- **Secret professionnel** : Le Prestataire considèrera comme strictement confidentiel l'ensemble des informations, documents, données ou concepts dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du présent contrat.
 - **Interdiction de divulgation** : Il s'interdit formellement de divulguer les éléments susmentionnés à tout tiers non autorisé.
 - **Responsabilité du personnel** : Pour l'application de cette clause, le Prestataire répond de ses salariés (ou collaborateurs éventuels) comme de lui-même.
 - **Limites de l'obligation** : Toutefois, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de divulgation si les éléments étaient déjà dans le domaine public à la date de la divulgation.
 - **Connaissances antérieures** : De même, cette obligation ne s'applique pas si le Prestataire en avait déjà connaissance ou s'il les obtenait de tiers par des moyens légitimes.
-

Article 7 : Obligation De Collaboration



Pour assurer la réussite de l'audit et la sécurité des opérations, les parties conviennent des modalités de collaboration suivantes :

- **Mise à disposition des informations** : Le Client tiendra à la disposition du Prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du présent contrat.
 - **Accès techniques** : Le Client s'engage à fournir au Prestataire les accès nécessaires (comptes de test, documentations d'architecture, schémas réseau) selon les besoins de la méthodologie retenue.
 - **Interlocuteur dédié** : Le Client désigne un responsable technique référent capable de répondre aux sollicitations du Prestataire en temps réel durant toute la durée de la prestation.
 - **Mise à jour du périmètre** : Le Client s'engage à informer immédiatement le Prestataire de toute modification majeure sur l'infrastructure cible durant la période de tests.
-

Article 8 : Propriété Des Résultats



De convention expresse entre les parties, la propriété des travaux est définie comme suit :

- **Pleine maîtrise du Client** : Les résultats de l'étude (incluant le rapport final et les relevés techniques) seront en la pleine maîtrise du Client.
 - **Condition de transfert** : Ce transfert de propriété n'intervient qu'à compter du paiement intégral de la prestation par le Client.
 - **Libre disposition** : Une fois le règlement effectué, le Client pourra disposer des résultats comme il l'entend.
 - **Restrictions pour le Prestataire** : Le Prestataire, pour sa part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit ou de les utiliser de quelque manière que ce soit.
 - **Dérogation** : Toute utilisation ou citation des résultats par le Prestataire nécessite l'obtention préalable d'une autorisation écrite de la part du Client.
-

Article 9 : Responsabilités Et Autorisations



La responsabilité du Prestataire dans le cadre de l'exécution de ses obligations est définie selon les modalités suivantes :

- **Limitation de responsabilité** : Le Client convient que, quels que soient les fondements de sa réclamation, la responsabilité éventuelle du Prestataire sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée par le Client pour les services fournis.
 - **Dommages aux données** : Le Client renonce à rechercher la responsabilité du Prestataire en cas de dommages survenus aux fichiers ou à tout document qui lui aurait été confié.
 - **Autorisation d'investigation** : Le Client donne l'autorisation expresse, en sa qualité de maître du système, au Prestataire pour procéder à toutes les investigations qui sembleront nécessaires à ce dernier.
 - **Dommages matériels** : Le Prestataire dégage sa responsabilité à l'égard des dommages matériels pouvant atteindre les immeubles, installations, matériels ou mobiliers du Client.
 - **Pertes Indirectes** : Le Client convient que le Prestataire n'encourra aucune responsabilité pour toute perte de bénéfices, trouble commercial, ou réclamations que le Client subirait.
 - **Réclamations de tiers** : Cette exonération de responsabilité s'étend également aux demandes ou réclamations formulées contre le Client et émanant d'un tiers quel qu'il soit.
 - **Notification aux tiers techniques** : Le Client s'engage à prévenir les responsables techniques, notamment l'hébergeur, qu'un pentest aura lieu.
 - **Précisions techniques** : Cette notification doit préciser l'adresse IP du Prestataire, la durée d'exécution ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'hébergeur.
 - **Preuve de notification** : Le Client s'engage à informer le Prestataire par courrier ou par email de la bonne délivrance de cette information auprès de l'hébergeur.
-

Article 10 : Référencement



Les parties conviennent des modalités de citation et de communication suivantes :

- **Droit de citation** : Le Client accepte que le Prestataire puisse faire figurer parmi ses références commerciales les travaux accomplis dans le cadre du présent contrat.
- **Protection de la confidentialité** : Cette autorisation est accordée sous réserve que le Prestataire ne dévoile en aucun cas la nature exacte des interventions effectuées.
- **Anonymisation des résultats** : Le Prestataire s'interdit formellement de divulguer les résultats finaux de l'audit ou les vulnérabilités spécifiques identifiées lors de ses communications publiques.

Article 11 : Interprétation Du Contrat



- Le présent contrat et ses annexes contiennent tous les engagements des parties.
- Les correspondances, offres ou propositions antérieures à la signature des présentes sont considérées comme non-avenues.

Article 12 : Résolution Du Contrat



- Le contrat pourra être résolu si le Client ne paye pas la somme fixée à l'Article 2, huit jours au plus tard après émission de la facture.
- Le paiement d'une fraction du prix vaut absence de paiement et autorise le Prestataire à demander la résolution du contrat.
- En cas d'urgence, le créancier pourra prendre l'initiative de déclarer le contrat résolu à ses risques et périls.

Article 13 : Clause Pénale



- En cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, l'autre partie sera en droit de demander des dommages-intérêts d'un montant de **100 euros**, quel que soit le montant du préjudice effectivement subi.

Article 14 : Recherche D'Accord Amiable



- Dans le cadre du présent contrat, les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent ou un arbitre.
- Elles disposeront d'un délai de deux mois pour aboutir à une transaction.
- À l'issue de ce délai, si aucun accord n'est trouvé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.

Article 15 : Clause Compromissoire (Arbitrage)



- Les litiges qui pourront naître entre les parties seront tranchés par un arbitre que les parties désigneront.
- L'arbitre nommé sera chargé de trancher le litige entre les parties.
- Les frais liés à son intervention seront payés par moitié par chacune des parties (ou selon la décision de l'arbitre).

Article 16 : Compétence Juridictionnelle



- En cas de désaccord sur la désignation d'un arbitre, l'action relative au présent contrat devra être exercée devant le **Tribunal de commerce de Paris**.

VALIDATION ET SIGNATURES :

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat à la date mentionnée en début d'acte.

Consultant

Johnson

Jérémy Girard
Université De Nce
[1 Novembre, 2025]

Client

Emily

Emily Brown
Bright Solutions Inc.
[3 Novembre, 2025]